

감사결과 처분요구서

- 공사 등 의무보험료 계상방법 개선 -

2021. 6. 15.

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 「2021년 상임감사위원 경영방침」과 「2021년도 ▲실 연간 감사계획」에 따라 “불합리한 관행 및 규정 개선을 통한 능동적인 기업문화 조성”의 일환으로 과거부터 관행적으로 처리하던 업무 중 개선이 필요한 분야에 대하여 원점에서 검토·분석하였다.
- 그 중 “2021년도 ◆원 종합감사”의 착안 사항으로 도출된 “고용 보험 등 의무가입 보험료(산업보험, 고용보험, 국민건강보험, 국민 연금보험 및 노인 장기요양 보험) 산출방법 적정성 점검” 건에 대한 감사자료 검토 과정에서,
- ◆원에서 시행중인 「○○○분야 □□설비 정비공사」의 원가계산 기준이 「계약예규 예정가격 작성기준」과 다르게 퇴직급여 충당금¹⁾을 포함하여 보험료를 계상하고 있어 의무가입 보험료가 과다하게 지급되고 있는 것이 확인되었다.
- 이에 따라 최근 2년간 전 사업소에서 시행한 공사, 용역 등 모든 계약 건에 대한 “의무가입 보험료의 산정 실태 점검”을 통해 의무가입 보험료 지급에 대한 문제점을 개선하고 올바른 예정가격 산정 기준을 제시하고자 한다.

2. 감사 대상 및 중점

- 감사대상 : 최근 2년간 전 사업소에서 시행한 공사 및 용역
 - 기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 분야 : 계약금액 2억 이상 공사 및 용역(약 1,560 건)
- 감사대상 부서: 본사 등 전 사업소
- 감사 중점사항

- 공사용역 계약 시 “산재보험료 등 의무가입 보험료” 계상의 적정성
- 기 지급된 보험료에 대한 “환수” 가능 여부
- 확정 지급 보험료에 대한 “사후정산” 가능 여부
- 원인분석을 통한 규정·제도개선 사항 발굴

1) 퇴직급여 충당금 : 장기간의 근속기간을 고려하여 일시에 지급하는 성격의 비용으로서 근로계약이 종료되는 때에 지급의무가 발생하는 후불적 임금

3. 감사 인원 및 기간

☐ 감사기간

- 예비조사 : 2021. 2. 1. ~ 같은 해 2. 10.(◆원 종합감사와 병행 시행)
- 실지감사 : 2021. 2. 24. ~ 같은 해 3. 26.

☐ 감사인원

- 감사인원 : ●부 검사역 6명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	□처, ■처, □처, ◆원, □처, ◆본부	특정	적정한 보험료 산정을 통한 예산 절감 필요	통보	** 원	
		특정	보험료 정산 관련 계약변경 시행	시정 (예산절감)	** 원	
2	□처	특정	도급 산출내역서 검토 철저	통보	—	
	◆본부	특정	과다 지급된 보험료 회수	시정 (회수)	** 원	
3	□처	특정	설계지침 검토 및 개정	개선	—	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구 및 통 보

제 목 의무가입 보험료 산정 미흡

관 계 부 서 ◇본부장(□처장, ◆원장), □본부장(◇처장), ♣본부장(◆처장), ♠본부장(◇처장), ♠본부장(◇처장),

◇본부장(◆본부, ◇본부, ⊕본부, ⊕본부, ⊕본부)

내 용

우리 회사는 공사 및 용역 계약 업무 수행 시 「계약규정시행세칙」에 따라 산업재해보험, 고용보험 등 의무가입 보험료는 관련 법령에서 요구되는 비용에 따른 효율 및 산정기준을 준수하여 계상하여야 하고, 예정가격 산정 시 계상된 보험료 범위 내에서 정산하여야 한다.

1. “의무가입 보험료” 관련 법률 및 규정 등

가. 관련 법률 및 규정

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 “제3절 공사 원가계산” 제19조(경비)에 따르면, “의무가입 보험”은 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험을 말하고, 이러한 “의무가입 보험의 보험료”는 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 등 관련 법령에 정한 바에 따라 계상하도록 하고 있다.

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따르면, 건설공사 도급

계약의 당사자(공사 발주자)는 ① 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료(고용보험 및 산업재해보상보험료), ② 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, ③ 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, ④ 「노인 장기요양보험법」에 따른 노인 장기요양보험료 등 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 [표 1]과 같은 방법으로 계상하여 해당 공사의 “도급금액 산출 내역서”에 명기하도록 하고 있다.

[표 1] 산재보험 등 “의무가입 보험” 보험료 계상 관련법령 현황

구 분	법 령	계상방법	비 고
산재보험료	◦ 「산업재해보상보험법」 제6조(적용범위) ◦ 「고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제2조(정의), 제5조(보험가입자)	노무비×보험요율	퇴직소득 제외
고용보험료	◦ 「고용보험법」 제 8조(적용범위) ◦ 「고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제2조(정의), 제5조(보험가입자)	노무비×보험요율	퇴직소득 제외
국민 건강보험료	◦ 「국민건강보험법」 제6조(가입자의 종류) ◦ 「국민건강보험법 시행령」 제33조(보수에서 포함되는 금품)	직접노무비×보험요율	퇴직소득 제외
국민 연금보험료	◦ 「국민연금법」 제6조(가입대상)	직접노무비×보험요율	퇴직소득 제외
노인 장기요양 보험료	◦ 「노인 장기요양 보험법」 제7조(장기요양보험)	건강보험료×보험요율	

또한, 공사·용역 계약의 체결 후에는 「건설산업기본법 시행령」 제26조2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 따라 발주자는 계약업체에서 납부한 의무가입 보험비용의 내역을 확인하게 되는데, “산재·고용보험료” 등 의무가입 보험비용은 증빙자료 없이 계약 시 산정된 보험비용을 그대로 지급²⁾하고, ② “국민연금보험료, 건강보험료 및 노인 장기요양 보험료” 등 의무가입 보험비용은 계약금액 범위 내에서 보험비용을 정산하여 지급하도록 하고 있다.

나. “의무가입 보험료” 과다지급 관련 법률 질의 결과

이 건 감사 중, 적정한 보험료 산정 및 정산 방법을 도출하고자 2021. 3. 10. □실에

2) 산재·고용보험비용 지급 방법(지출·증빙자료 없이 지급)

하나의 사업장에서 여러 개의 공사를 하는 경우, 근로자 보호를 위해 해당 사업장의 공사 전부를 하나의 사업으로 적용하여 산재·고용보험료를 납부하는 “일괄 사업장 제도”를 운영하고 있고, 다음해 초에 지난해 실제로 지급한 임금총액에 따라 산출된 보험료(확정보험료)와 비교·정산 처리

① 준공(또는 진행 중) 계약 건에 대한 과다 지급된 산재·고용보험료의 반환 청구 가능 여부,
② 진행 중인 계약 건에 대한 과다 계상·지급된 산재·고용보험료의 계약 변경 가능 여부
등에 대해 법률 질의를 하였고, 아울러 동일한 사항에 대하여 같은 해 3. 31. 외부 전문기관
(□□대학교 □□연구소)에 유권해석을 요청하여 아래와 같은 의견을 회신 받았다.

1) 과다 기지급된 산재·고용보험료의 반환 청구 가능 여부

“과다 기 지급된 산재·고용보험료의 반환 청구 가능 여부”에 대하여, □실에서는
“지급된 산재·고용보험료는 계약 체결 후 발주자가 승인한 ‘산출 내역서’에 근거하여
지급된 것이므로 ‘부당 이득’라고 보기 어렵다”고 판단하였고, □□대학교에서는 “계약내용의
변경사유에 해당되지 않으므로 2곳 모두 과다 지급된 보험료의 반환 청구는 어렵다”고 판단
하고 있다.

◦ □실 법률 질의 결과

- 법률상 원인 없이 이득을 얻고 타인에게 손해를 가한 경우 **부당이득 반환의무가 있는데**, 계약서에
첨부된 산출 내역서에 근거하여 산재·고용보험료가 지급된 것이므로 **부당이득이라고 보기 어려우며**
중요 부분에 착오가 있는 경우 계약을 취소할 수 있으나, 계약 금액에 비하여 과다 계상된 금액이
소액에 불과하여 **중요 부분의 착오는 아닌 것으로 보임**

◦ □□대학교(□□연구소) 유권해석 결과

- 공공계약의 경우 **계약체결 시 계약목적, 금액, 기간을 확정하여 계약을 체결하도록 하고 있어**
설계변경, 물가변동, 기타 계약내용의 변경 사유가 발생하는 경우를 제외하고 계약금액을 조정할
수 없도록 함

2) 진행 중인 계약 건의 보험료가 과다계상된 경우, 계약변경 가능 여부

□실에서는 “의무가입 보험” 중 “산재·고용보험료”는 보험가입 대상자별 증빙자료를
제출하여 정산하는 건강보험료 등과 달리, 계약 시 산정(산출내역서)된 보험비용을 지급
(계약업체의 “산재·고용보험료” 완납 증명서 제출)하고 있는데, “관련 법령에 따르면 산재·고용
보험료는 사후정산에 대한 언급은 없으나, 계약서에 보험료의 사후 정산을 명기한다면 사후

정산이 가능하다”고 하고 있고, “계약이 진행 중인 건에 대하여 사후 정산하기 위해서는 계약 내용을 변경하여야 하는데, 이럴 경우에는 계약 상대방의 동의가 필요하다”고 회신하였다.

또한, □□대학교에서는 “발주기관이 산정한 예정가격의 과다 또는 과소계상을 사유로 계약금액을 조정할 수 없으므로 예정가격 산정 시 적정 금액으로 산정될 수 있도록 보다 면밀한 검토와 노력이 필요하다”는 의견을 주었다.

◦ **민실 법률 질의 결과**

- 산재고용보험료는 다른 보험료와 달리 관련 법령에 사후정산에 대한 언급이 없으나, 이를 사후정산을 금지하는 규정으로 볼 수 없어 만약 계약서에 사후정산을 명기한다면 다른 보험료와 동일하게 사후 정산할 수 있다고 판단되며,
- 계약서에 산재고용보험료를 사후정산하는 규정이 없으므로 진행 중인 계약에서 사후정산을 요구하기 위해서는 계약내용을 변경하여야 하고 그 변경에는 계약상대방의 동의가 필요함

◦ **□□대학교(□□연구소) 유권해석 결과**

- 확정계약을 원칙으로 하는 것은 계약의 안정적인 이행을 도모하기 위한 것으로 발주기관 필요에 따라 개산계약 또는 사후원가검토 조건부 계약을 체결하는 경우 그에 따른 문제점이 예상되고,
- 발주기관이 산정한 예정가격의 과다 또는 과소산정 부분에 대해서는 이를 사유로 계약금액을 조정할 수 없도록 하고 있으므로 예정가격 산정 시 적정 금액으로 산정될 수 있도록 보다 면밀한 검토와 노력이 필요함

2. 의무가입 보험료 산정 미흡(공사설계와 계약이 잘못된 경우)

가. 적정한 보험료 산정을 통한 예산 절감 필요

이 건 “의무가입 보험료의 산정 실태 점검”은 한수원 창립 이후부터 관행적으로 처리 하던 업무에 대하여 개선하고자 하는 것으로 실태 점검을 위해 감사대상 분야와 기간은 소 사업소에서 최근 2년간(2019. 1. 1.~2020. 12. 31.) 시행한 공사, 용역 등 모든 계약 건 (계약금액 ** 원 이상)으로 정하였다.

이에 따라 감사대상 기간 동안 우리 회사에서 체결한 공사 및 용역 계약 1,560 건에 대한 예산 설계서(산출내역서)를 검토하였는데, 그 결과 “원전 ♠설비 경상 및 계획예방정비공사”,

“▼발전소 경상정비공사”, “원전 ♡설비 정비공사” 등 약 40건의 공사계약 건이 원가계산 산출과정에서 의무가입 보험료 산정을 산재보험 등 “의무가입 보험”의 관련법령에 따른 보험료 계상 기준과 다르게 “노무비” 외에 “퇴직급여충당금”을 포함하여 계상함으로써 그 금액에 따른 요율만큼 “의무가입 보험료”가 과다하게 산정되고 있음을 확인하였다.

이번 감사 대상기간(2년) 동안 의무가입 보험료를 과다하게 설계한 금액을 산출하면, 약 ** 원의 예산이 과다하게 설계되었는데, 이후 계약의뢰, 계약체결, 산출내역서 확인 등의 과정에서도 이에 대한 확인을 소홀하게 함으로써 불요불급한 예산을 낭비하는 결과를 초래하게 되었다.

비록, 이 건에 대한 ㄱ실의 법률 질의 결과에 따르면, 기 지급된 과다 보험료에 대한 반환청구가 어려울 것으로 보이지만, 만약 발전소 수명 기간을 고려한다면 지금까지 상당한 금액의 “의무가입 보험료”가 과다 계상되어 지급되었다는 것을 확인할 수 있으므로 이에 대한 조속한 개선이 필요하다.

※ 위 근거로 산정(추정)할 경우, 2001년 이후 20년간 최소 약 ** 원이 과다계상 되었고, 향후 발전소 수명기간 동안 연간 약 25억 원 이상 불요불급한 예산이 낭비될 수 있음

또한, 감사기간 중 ▲실 일상감사에 회부된 “㉠□, □호기 2차측 ♠설비 정비공사” 등 2건에 대하여는 이 감사결과 보고 전에 ▲실 △부의 협조를 구하여 “퇴직급여충당금을 제외한 노무비를 기준으로 산출한 의무가입 보험료에 대해 소득 급여 만을 대상으로 재산정” 하도록 계약담당부서인 ◻처에 일상감사 의견서를 미리 발행하여 약 ** 원을 감액하는 등 사전 조치를 시행하였다.

나. 보험료 정산 관련 계약변경 검토

우리 회사에서 진행 중인 계약 건 중 “의무가입 보험료”를 잘못 계상한 계약 건에 대하여 보험료 사후 정산 가능 여부에 대한 법률 질의 결과에 따르면, “계약이 체결되면 계약 양당사자 모두에게 구속력이 발생하고 만약 계약상대방에게 새로운 의무를 부과할 경우, (우리 회사 임의로 할 수 없지만)계약상대방의 동의하에 계약변경이 가능하다”고 확인하였다.

따라서, “퇴직급여 충당금을 포함한 노무비”를 기준으로 의무가입 보험료를 기준 금액보다 과다하게 설계·계약하여 계약이 진행 중인 “㉠본부 □설비 정비공사” 등 12 건 계약은 계약 상대자와 협의를 통해 계약변경 등을 시행하여 총 ** 원의 예산 절감을 할 필요가 있는데, 계약업체에서는 “의무가입 보험료”를 관련 법령과 다르게 “퇴직급여 충당금을 포함한 노무비”로 보험료를 과다하게 산출하여 발주자에게 제출하였고, 발주자는 이러한 “산출내역서”를 제대로 확인하지 않고 “승인”하는 등 발주자 및 계약업체의 과실이 모두 인정되므로, 진행 중인 계약 건에 대한 의무가입 보험료(산재고용 보험료)의 사후 정산 여부에 대해서 계약 상대자와 충분한 협의를 통하여 계약 변경 등의 조치하는 것은 공평의 이념이나 신의칙에 반하지 않는다고 판단된다.

조치할 사항

- ❖ **◆본부장, □본부장, ♣본부장, ♠본부장**(해당 처실장 및 사업소장 : **■처장, ◆원장, ☞처장, ◆처장, ☞처장, ◆본부장**)은 향후 공사·용역의 예산 설계서(산출내역서) 산출 시 “의무가입 보험료” 산정은 “노무비”(소득급여)를 근거로 산정(예 : 산재보험료 = (노무비-퇴직충당급여) × 보험요율)할 수 있도록 재발방안(관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보)

- ❖ **◆본부장, □본부장, ♣본부장, ♠본부장**(해당 처실장 및 사업소장 : **■처장, ◆원장, ☞처장, ◆처장, ☞처장, ◆본부장**)은 산재·고용보험료 사후 정산 가능여부에 대해서 계약상대자와 충분한 협의를 통해 동의를 구한 후 계약변경을 시행하시기 바랍니다.**(시정)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구 및 통 보

제 목 과다 지급된 의무가입 보험료 회수

관 계 부 서 ☞본부장(☞처장, ◆본부장)

내 용

우리 회사는 공사 및 용역 계약 업무 수행 시 「계약규정시행세칙」에 따라 산업재해보험, 고용보험 등 의무가입 보험료는 관련 법령에서 요구되는 비용에 따른 요율 및 산정기준을 준수하여 계상하여야 하고, 예정가격 산정 시 계상된 보험료 범위 내에서 정산하여야 한다.

●본부 “◆◆ **호기 ◎설비 등 운전공사”에 대한 “공사입찰안내서”에 따르면, 입찰자는 입찰금액 산정 시(낙찰자는 산출내역서 작성시) “산재보험료” 및 “고용보험료”는 해당 법령에서 요구하는 요율과 산정기준을 준용하도록 하고 있다.

특히, “산재보험료”의 경우, 발주자(한수원)는 “◎설비 등 운전공사”가 ◆본부인 해외에서 수행됨에 따라 이 건 공사 설계서에 “해외파견자 요율(0.14%)”을 적용하여 보험료를 산출하도록 하고 있는데, 계약업체에서는 이와 달리 “건설업 요율(3.75%)”로 잘못 적용하여 도급 산출내역서를 제출(일부 보험요율 상이)하였고, 공사주관부서(◎ 제>발전소 ★부)에서는 이를 발견하지 못하고 잘못 산정된 도급 산출내역서를 승인하였다.

한편 “◆◆ **호기 ◎설비 등 운전공사” 추진계획에 대해 ▲실에서는 “퇴직급여 충당금을

제외한 노무비”를 기준으로 보험료를 계상토록 의견서(2019. 3. 5.)³⁾를 발행하였고, 계약부서인
 ◆처에서는 의무가입 보험료 등을 조정⁴⁾하여 입찰공고(산재보험료 : ** 원(설계서)→ ** 원
 (입찰공고))를 하였다.

계약업체(☆☆)에서는 계약체결 후 입찰 공고된 보험료 금액(일상감사 의견서 조정금액)을 그대로
 반영한 후, “퇴직급여 충당금을 제외하지 않은 노무비”를 기준으로 보험료를 적용하여 “◇◇
 **호기 ◎설비 등 운전공사 산출내역서”를 제출하였다.

또한, “◇◇ **호기 ◎설비 등 운전공사” 기성 대가 지급현황을 살펴본 결과, 산재보험료의
 경우 노무비와 연동되어 확정금으로 지급되는데, 산재 보험요율이 설계요율보다 과다적용
 (산재보험료 : 1.5%(설계서)→3.75%(도급산출내역서))되어 계약금액보다 ** 원이 과다 지급되었으므로,
 회수가 필요하다.

조치할 사항

❖ ❁본부장(해당 사업소장 : ☐처장)은 공사·용역 계약체결 후 계약업체에서 제출하는 “도급
 산출내역서”의 “의무가입 보험” 요율 등의 적용에 있어 해당 법령을 준수토록 하여 불요
 불급한 예산이 낭비되지 않도록 재발방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행
 하시기 바랍니다.(통보)

3) ◇◇ **호기 ◎설비 등 운전공사 계약추진 계획수립

- 내용 : ‘퇴직급여 충당금’은 근로자의 불규칙적인 퇴직을 고려하여 일정액을 비용으로 적립하는 것으로 「소득세법」 상의 근로
 소득에 포함되지 아니하므로 보험료 산출 시 제외하는 것이 적정하므로, 품의부서(계약팀)에서는 산출내역서를 수정·보완

4) ◇◇ **호기 ◎설비 등 운전공사 과대계상 내역(단위 : 천원)

보험료	산출기준	조 정 전	조 정 후	차이
산재보험료	(노무바-퇴직충당금)×1.5%			8,680
고용보험료	(노무바-퇴직충당금)×0.89%			5,150
건강보험료	(직접노무바-퇴직충당금)×1.62%			9,345
요양보험료	건강보험료×8.51%			795
연금보험료	(직접노무바-퇴직충당금)×4.5%			26,040

❖ **☞본부장**(해당 사업소장 : **◆본부장**)은 “**◇◇** ****호기** **◎설비** 등 운전공사”의 기성대가 중 계약
금액보다 과다하게 지급된 산재보험료 ****** 원을 회수 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 설계지침 검토 및 개정

관 계 부 서 □본부장(☑처장)

내 용

우리 회사는 공사 및 용역 계약 업무 수행 시 「계약규정시행세칙」에 따라 산업재해보험, 고용보험 등 의무가입 보험료는 관련 법령에서 요구되는 비용에 따른 요율 및 산정기준을 준수하여 계상하여야 하고, 예정가격 산정 시 계상된 보험료 범위 내에서 정산하여야 한다.

1. “의무가입 보험료” 관련 법률 및 규정

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 “제3절 공사 원가계산” 제19조(경비)에 따르면, “의무가입 보험”은 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험을 말하고, 이러한 “의무가입 보험의 보험료”는 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 등 관련 법령에 정한 바에 따라 계상하도록 하고 있다.

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따르면, 건설공사 도급 계약의 당사자(공사 발주자)는 ① 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료(고용보험 및 산업재해보상보험료), ② 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료,

③ 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, ④ 「노인장기요양보험법」에 따른 노양장기요양 보험료 등 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 [표 1]과 같은 방법으로 계상하여 해당 공사의 “도급금액 산출 내역서”에 명기하도록 하고 있다.

[표 1] 산재보험 등 “의무가입 보험” 보험료 계상 관련법령 현황

구 분	법 령	계상방법	비 고
산재보험료	◦ 「산업재해보상보험법」 제6조(적용범위) ◦ 「고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제2조(정의), 제5조(보험가입자)	노무비×보험요율	퇴직소득 제외
고용보험료	◦ 「고용보험법」 제 8조(적용범위) ◦ 「고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제2조(정의), 제5조(보험가입자)	노무비×보험요율	퇴직소득 제외
국민 건강보험료	◦ 「국민건강보험법」 제6조(가입자의 종류) ◦ 「국민건강보험법 시행령」 제33조(보수에서 포함되는 금품)	직접노무비×보험요율	퇴직소득 제외
국민 연금보험료	◦ 「국민연금법」 제6조(가입대상)	직접노무비×보험요율	퇴직소득 제외
노인 장기요양 보험료	◦ 「노인 장기요양 보험법」 제7조(장기요양보험)	건강보험료×보험요율	

또한, 공사·용역 계약의 체결 후에는 「건설산업기본법 시행령」 제26조2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 따라 발주자는 계약업체에서 납부한 의무가입 보험비용의 내역을 확인하게 되는데, “산재·고용보험료” 등 의무가입 보험비용은 증빙자료 없이 계약 시 산정된 보험 비용을 그대로 지급⁵⁾하고, ② “국민연금보험료, 건강보험료 및 노인 장기요양 보험료” 등 의무가입 보험비용은 계약금액 범위 내에서 보험비용을 정산하여 지급하도록 하고 있다.

2. 재발방지를 위한 관련 지침 등의 검토 및 개정

산재보험료 등 “의무가입 보험료” 과다 계상의 재발방지를 위한 근본원인을 검토한 결과, 각종 공사비 산정을 위해서는 담당자들은 본사에서 작성 및 관리 중인 공사비 산정과 관련된

5) 산재·고용보험비용 지급 방법(지출·증빙자료 없이 지급)

하나의 사업장에서 여러 개의 공사를 하는 경우, 근로자 보호를 위해 해당 사업장의 공사 전부를 하나의 사업으로 적용하여 산재·고용보험료를 납부하는 “일괄 사업장 제도”를 운영하고 있고, 다음해 초에 지난해 실제로 지급한 임금총액에 따라 산출된 보험료(확정보험료)와 비교·정산 처리

설계 지침서를 참조하게 되므로 전사에 적용하고 설계지침서에 “의무가입 보험료”의 산정 기준을 보다 명확하게 기술하는 것이 필요하다.

특히 ㉠처에서 관리·운영하고 있는 원자력 발전소 ㉡설비 위탁 정비공사를 위한 「가동원전 ㉡설비 정비공사 설계지침」과 원자력 발전소의 ㉢기 위탁 정비공사를 위한 「가동원전 ㉢기 위탁 정비용역 설계지침」의 공사비 산정기준을 보면, 직접노무비 비목에 상여금, 퇴직급여 충당금 등을 포함하도록 안내하고는 있으나 보험료 산정에는 어떠한 기준(예 : 산재보험료 = (직접 노무비-퇴직급여 총담금)×보험율)도 반영하지 않고 있다.

따라서 상기 공사 설계지침에 “의무가입 보험료” 산정 시에는 「소득세법」상 근로소득에 포함되지 않는 “퇴직급여 충당금”은 제외하여 계상하도록 아래 [표 2], [표 3]과 같이 개정이 필요하고, 이와 유사한 다른 공사 설계 지침서도 재검토하여 “의무가입 보험료” 산정 기준이 반영되지 않으면 해당 지침서를 [표 2], [표 3]과 같이 개정할 필요가 있다.

[표 2] 「가동원전 ㉡설비 정비공사 설계지침」 개정(안)

구 분	현 행	개 정(안)	비고
공사비 산정기준	㉣ 경비 최근 개정된 사규, 시설공사원가계산 기준, 노동부 고시, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 고용보험법, 국민건강보험법, 노인장기요양보험법 또는 국민연금법을 적용한다.	㉣ 경비 (좌 동) (추가) 보험료 계상시에는 근로소득에 해당되지 않는 ‘퇴직급여 충당금’은 제외 후 산정한다.	

[표 3] 「가동원전 ■기 위탁정비용역 설계지침」 개정(안)

구분	현 행	개 정(안)	비고
공사비 산정기준	□ 경비 경비의 세비목은 산업안전보건관리비, 산재 보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 노인 장기요양보험료, 국민건강보험료 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구 되는 보험으로 법령에 정해진 요율에 따라 산정한다.	□ 경비 (좌 동) (추가) 보험료 계상 시에는 근로소득에 해당되지 않는 ‘퇴직급여 충당금’은 제외 후 산정한다.	

조치할 사항

- ❖ □본부장(해당 처실장 : □처장)은 운영·관리 중인 “가동원전□설비 정비공사 설계지침” 및 “가동원전 ■기 위탁정비용역 설계지침” 등 각종 설계지침을 검토하여 공사비 산정 기준의 “의무가입 보험료” 산정 시에는 “퇴직급여 충당금을 제외한 노무비”를 기준으로 계상(“소득급여”만을 기준으로 계상)하도록 해당 지침서를 보완하시기 바랍니다.(개선)